

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2366/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเจริญหรือลี้ม แซ่ตั้ง กับพวก

จำเลย

นายเจริญหรือลี้ม แซ่ตั้ง จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ในข้อหาซื้ออาวุธปืนพาอาวุธปืน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างและลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไม่เกิน 5 ปี จึงห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อฎีกาของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับข้อหาซื้ออาวุธปืนและพาอาวุธปืน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 รับฎีกาของจำเลยที่ 1 เฉพาะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

จำเลยที่ 1 เห็นว่า คดีนี้ข้อหาพยายามฆ่าเป็นข้อหาหลักหรือข้อหาประธาน ส่วนข้อหาซื้อและพาอาวุธปืนเป็นความผิดที่เกี่ยวพันกันกับความผิดฐานพยายามฆ่า ซึ่งจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากศาลฎีกาฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่ใช่คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้เสียหายจำเลยที่ 1 ก็ย่อมไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่า และข้อหาซื้อและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาพิพากษายกฟ้องไปด้วย ฉะนั้นจำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิฎีกาข้อหาซื้อและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218, 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อหาซื้อและพาอาวุธปืนไว้พิจารณาพิพากษาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 46)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ลงโทษจำคุก 10 ปี กับมีความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักฐานมีอาวุธปืน จำคุก 3 ปี ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 1 รับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 9 ปี 4 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 ลงโทษจำคุก 2 ปี ริบของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกสำหรับจำเลยที่ 2 ให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยการคุมประพฤติให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 45 แผ่นที่ 3)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในข้อหา มีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยโทษจำคุกแต่ละข้อหาไม่เกินห้าปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ส่วนที่จำเลยอ้างว่ามีสิทธิฎีกาในข้อหาพยายามฆ่าย่อมฎีกาใน

ข้อหา มีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้นั้น ไม่มีกฎหมายให้ถือเช่นนั้นได้ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในสองข้อหาดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในข้อหา มีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยโทษจำคุกแต่ละข้อหาไม่เกินห้าปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ส่วนที่จำเลยอ้างว่ามีสิทธิฎีกาในข้อหาพยายามฆ่าย่อมฎีกาในข้อหา มีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้นั้น ไม่มีกฎหมายให้ถือเช่นนั้นได้ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในสองข้อหาดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>